

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ СУД З ПРАВ ЛЮДИНИ
СПРАВА «СІНЬКО ТА ІНШІ ПРОТИ УКРАЇНИ»
(CASE OF SINKO AND OTHERS v. UKRAINE)
(заява № 1516/21 та 2 інші заяви)

Стислий виклад рішення від 16 квітня 2026 року

Ця справа стосується, як стверджується, непроведення на національному рівні ефективних розслідувань неналежного виконання професійних обов'язків медичним персоналом, що призвело до смерті найближчих родичів заявників.

До Європейського суду з прав людини (далі – Європейський суд) заявники скаржилися за статтею 2 Конвенції про захист прав людини і основоположних свобод (далі – Конвенція), на неефективність проваджень на національному рівні щодо смерті їхніх родичів внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками. У заявах № 1516/21 і № 44287/21 заявники також подали скарги за матеріальним аспектом статті 2 Конвенції.

Розглянувши скарги заявників, Європейський суд зазначив, що у цих справах розслідування характеризувалися різними недоліками, які підірвали здатність органів державної влади встановити обставини смерті найближчих родичів заявників, а також встановити відповідальних осіб, якщо такі були. Конкретні недоліки вказані в таблиці у додатку до рішення.

Розглянувши всі надані йому матеріали, Європейський суд дійшов висновку, що у цій справі розслідування не відповідало критерію ефективності та констатував порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції.

Європейський суд розглянув інші скарги у заявах № 1516/21 і № 44287/21 та відхилив їх на підставі пункту 4 статті 35 Конвенції, як такі, що не відповідають критеріям прийнятності, передбаченим статтями 34 та 35 Конвенції, або не виявляють жодних ознак порушення прав і свобод, гарантованих Конвенцією або протоколами до неї.

ЗА ЦИХ ПІДСТАВ СУД ОДНОГОЛОСНО

- «1. *Вирішує* об'єднати заяви;
2. *Оголошує*, прийнятними скарги на неефективність проваджень на національному рівні щодо смерті родичів заявників внаслідок неналежного виконання професійних обов'язків медичними працівниками, а решту скарг у заявах № 1516/21 і № 44287/21 – неприйнятними;
3. *Постановляє*, що ці заяви свідчать про порушення процесуального аспекту статті 2 Конвенції;
4. *Постановляє*, що:
 - (a) упродовж трьох місяців держава-відповідач повинна сплатити заявникам суми, зазначені в таблиці у додатку; ці суми мають бути конвертовані в національну валюту держави-відповідача за курсом на день здійснення платежу;
 - (b) із закінченням зазначеного тримісячного строку до остаточного розрахунку на зазначені суми нараховуватиметься простий відсоток (simple interest) у розмірі граничної позичкової ставки Європейського центрального банку, яка діятиме в період несплати, до якої має бути додано три відсоткові пункти;
5. *Відхиляє* решту вимог заявників щодо справедливої сатисфакції».